

מסורת הש"ם

(א) לעיל ג: סהדקין מה, (ב) לקמן מה. קדושין כד.; (ג) [לעיל ט. קדושין כד.]; (ד) [לעיל ג:]; (ה) [מכות סו.]; (ו) [בבא"ש א"ת רב יוחנן.]; (ז) [שמות כ"א]; (ח) מוכיח בתוספתא מדמני אמוהו ט' כ"ג; רש"א וע"ש.

הגהות הב"ח

(א) גבי הוּא ניהו דלבעית נפשי: (ב) שם עד שיתרפא (אמודו) והיה ממנוה וכו' כמו ש'אמודו). תל"מ וי"ב תוס' ל"ג לך כגא נגמלה: (ג) תוב' ד"ה תמשה דברים אומים אורו ונתנין:

גליון הש"ם

גבי אין נותנין זמן לחבולת. עין לעיל דף מו ע"ב תוס' ד"ה שאין:

הגהות הגר"א

[א] גבי משמיה דר"י בר אבין (ואת אומרם) תל"מ (דמתי' דקמי' בו לאפוקי בגדו י"ל רק דאין לחיינו ד' מאות זוז):

רבינו חננאל

קדמו ודנהו דיני נפשות, אין דנין אותו דיני ממונות. ואקשנין אמאי, ופירק רבה כגון שהעידו עדים בבית דין על זה השור שהרג בפני בעלין וכו'. וליהוי דלשהידו עליה בהדיק ממון. ואקשנין הא דתאני ודנין אותו דיני ממונות וחורו ודנין אותו דיני נפשות אם אין בעלים משלם מן העליה מנין מישתלם הניזק הדיק. מרידיא, פיר' ממה שחורש בזה השור ונוטל שכר, גבי תם נמי ידנהו דיני ממונות ויחורש עד שישתלם הניזק חצי נזק ואחר כך ידנהו דיני נפשות. ופירק רב מארי, זאת אומרה, שמע מינה מיהא מונינא, דירידיא ודורא ליתיה חשבה מגופא דתורא אלא מעליה דמריה דתוריה הוא. והתם מגופו משתלם ולא מן העליה דמריה, ושכר חרישת זה השור מן העליה של בעליו הוא חשוב ואין שלומיק תתם הן העליה. איבעיא להו יש אומד לנזקין או לא. פירי, צריכין לשער האבן שהזיק אם יש בו שיעור כדי להזיק זה ההזק חייב ואם לאו פטור, או לא. ואחזין למיפשטה מן הבור, מה בור מטפח ועד עשרה טפחים במיתא פטור, עשרה טפחים חייב במיתה אבל מטפח עד עשרה לעניין נזקין דינם אחד, שמע מינה אין אומד לנזקין, ובנזקין כל שהוא חייב. ודחינן, לעולם יש אומד לנזקין והכי קאמי' עשרה איכא מיתה תשעה נזקא איכא במיתה פטור, ובנזקין מידי דשיטורא דמיתוק אמדינן ליה. תא שמע הכהו על עינו וסימאה כול' עבד יוצא לחירות. כנגד עינו ואינו רואה כול' אין עבד יוצא לחירות, דכתי' ושתחתה עד (שיתכוון לשחתה) דעבדי ליה השחתה. ודיקנין הכהו כנגד עינו אמאי אינו יוצא לחירות לאו משום דבענן אמדיי לההיא הכאה דמחיה או מעורת אי לא, ושמעינן מינה בענן אומדנא. ודחינן לעולם לא בענן אומדנא והכי כנגד עינו ואינו רואה משום דאמרין הוא בעית נפשיה, כדתיא המבעית את חבירו הוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כיצד תקע באזנו וחירשו פטור, מאי טעמא איהו מבעית נפשיה. אחזו ותקע בו וחורש חייב. תא שמע וכולן, הני חמשה דברים, אומדין אותו ונותנין לו מיד. אמדוהו והיה מתנונה והולך אין נותנין לו אלא כמה שאמדוהו וכול'. ואמרין, למימד מכה כזו בכמה ימים מתרפא ובכמה טמים צריך להתרפות בהן. ואמרין מימד מכה לא קא מיבעיא לן, דודאי בעי אומדנא. כי קא מיבעיא לן למימד חפצא, כגון האבן או

אלמא בעינן אומדנא דכ"ד. אף לנזקין דהא האי קרא נזקין קאי

דכתיב(ו) והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות וה"נ לריך לאומדו אס רחוי לגניחות זו: **נגון שצרת**. צעליו ואין חצין לו לחדס שלל בפניו: **דקיבל סהדי**. על גניחות וצרת הלךר אין לנו ממה לשלם וכגון דלית ליה נכסי: **סוף סוף**. כי לא דנוהו דיני נפשות מהיכא משתלם הואיל וצרח: ומשני **מרידיא**. משהין את השור להרישה לשכירות ומשלם לניזק ואחרי כן דינוהו דיני נפשות אבל קדמו ודנוהו ליסקל לא מענינן צדיייה לשהוי לרידיא: **עלייה דמרס הוא**. ואין בגופו של שור אלא כשאר נכסי צעליו ותם אין משלם מן העלייה: **לקטלא הוא דאמדינן**. דכתיב באבן יד אשר ימות צה הכהו (במדבר לה): **אבל לנזקין**. אין אומדין דלפי' אין חפץ זה רחוי להיזק זה חייב דומנין דלמזק ככל דהו: **[מה צור]**. סתם צור י' טפחים: **מאי לאו**. הא דקמני אס היו פחומים אס הזק צו חייב: **מלמטה למעלה קחשיב**. אלמא בטפח היו היזק: **כנגד עינו**. הכהו ככותל כנגד עינו של זה: **דבעינן אומדנא**. וצחכי לא צעי לאסתמיוי אלא מוילהי הוא דלאתרע ליה: **אחזו**. מעשה ידיה הוא: **ס"ש חמשה דברים אומדין ונותנין לו כו'**. לא גרסינן נזק וערר וצושת: **ורפוי וצנח עד שיתרפא**. כלומר לריכין צ"ד לאמוד כמה רחוי להיות נופל למשכב צחולי

זה ומחייבין את זה ליתן לו מיד כל ריפוי וצנחו ומוזות להריכין לו עד שיתרפא: **והצריא**. לזמן מועט והס אמדוהו לזמן מרובה: **נוסן לו כל מה שאמדוהו**. דמשמיה רחמינו עליה: **מקלר**. נופל למשכב כמו אקצרי (ר"ה דף טו.). **אסתא**. מתרפא: **מדקאמר ר"ע אפי' לעניים כו'**. וחוינא דלא חייב לתת לפורע ראש האשה אלא ארבע מאות זוז כת"ק שמע מינה תנא קמא לקולא קאמר דלעני לא יהצינא כולי האי וקאמר ליה ר' עקיבא לעני נמי יהצינא הכי ומעשה בלחד שפרע ראש האשה עניה כו' דאי ס"ד האי שיעורא דלרבע מאות דת"ק אפחות שבענייס קאמר והכל לפי כבודו לתומרע קאמר למיתב טפי לעשירים וקאמי ר"ע למימר אפילו עני שצישראל יעול יותר מארבע מאות זוז אמאי לא מחייב ליה לפורע ראש האשה למיתב טפי: **ללגל במים אדירים**. כלי' יגעמ לפטור עלמך ולא העלית צידך כלום. שצרי חרסיס אין רחויס לללוס: **תנלג**. אין רשאי: **לא**

שמע מינה תנא קמא לקולא קאמר ש"מ: ומעשה באחד שפרע ראש האשה [וכו']; ומי יהבינן זמן והאמר רבי (ו) חנינא * לאין נותנין זמן לחבלות כי לא יהבינן ליה זמן לחבלה דחסריה ממונא * אבל לבושת דלא חסריה ממונא יהבינן: שמרה עומדת על פתח חצירה וכו': והתניא אמר לו ר' עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס בידך אדם רשאי לחבל בעצמו אמר רבא לא קשיא כאן בחבלה כאן בבושת והא מתניתין בבושת הוא

החובל פרק שמיני בבא קמא

צא.

זאת אומרת רידייא על"ייה דמרה הוא. תימה ליגבו את השור לגמרי לניזק ולא תקרי יותר עלייה דמרה וי"ל דאס הוא גוצהו לגמרי לא היו ממתינין לו עד שישלם מן הרידיא כמו שאין ממתינין לצעלים אס היו אומרים המתניו לי עד שאחרוש צו מעט ואח"כ תסקלוהו: **ל"א משום דאמרי' איהו דאבעית אנפשיה**. תימה א"כ אמאי נקט על עינו ועל אזנו אפילו כנגד עינו ואזנו נמי אס אחזו ועוד תניא בתוספתא (פ"ט) הכהו כנגד אזנו ועינו לא ילא צן חורין שנאמר והכה עד שיעשה צו מעשה משמע דטעם משום גזירת הכתוב היא ולא משום דלאיבעית אנפשיה:

חמשה דברים אומדים (ו) ונותנין ל' מיד רפוי ושבת עד שיתרפא. זו היא גירסא נכונה וקמ"ל שאומדים אותו כמה רחוי לעלות צנחו ורפואתו עד שיתרפא ונותנין לו מיד וכן ה' דברים כמו שפי' בקונטרס (ו) וכן מוכיח בתוספתא (פ"ט) דמני אמדוהו והיה מתנונה והולך אלמא יש אומד צריפוי: החובל

אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור הזק בו חייב מאי לאו ממטה למעלה קא חשיב והכי קאמר מטפח ועד עשרה מיתה ליכא נזקין איכא אלמא לנזקין כל דהו שמע מינה אין אומדין לנזקין לא ממעלה למטה קא חשיב והכי קאמר עשרה מיתה איכא פחות מעשרה פורתא נזקין איתא מיתה ליכא ולעולם אימא לך יש אומד לנזקין וכל מידי ומידי כי היכי דמיתוקה ביה בעינן תא שמע (ז) הכהו על עינו וסימאו על אזנו וחירשו עבד יוצא בהן לחירות כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות מאי טעמא לאו משום דבעינן אומדנא ושמע מינה יש אומדנא לנזקין לא משום דאמרין הוא (ח) דאבעית נפשיה כדתניא (ז) המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע באזנו וחירשו פטור ה"אחזו ותקע באזנו וחירשו חייב ת"ש יחמשה דברים אומדין אותו ונותנין לו מיד ריפוי ושבת עד שיתרפא (ט) אמדוהו והיה מתנונה והולך אין נותנין לו אלא כמו שאמדוהו אמדוהו והבריא נותנין לו כל מה שאמדוהו ש"מ יש אומד לנזקין למימד גברא כמה ליקצר מיהא מכה כמה לא מקצר לא קא מבעי לן דודאי אמדינן כי קא מבעיא לן למימד חפצא אי עביד האי נוקא או לא מאי ת"ש (ז) שמעון התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים אף כל מיוחד שמסור לעדה ולעדים שמע מינה יש אומד לנזקין שמע מינה: אמר מר ה"אמדוהו והבריא נותנין לו כל מה שאמדוהו מסייע ליה לרבא דאמר רבא האי מאן דאמדוהו לכולי יומא ואיתפח לפלגא דיומא וקא עביד עבידתא יהבינן ליה דכולי יומא מן שמיא הוא דרחמי עליה: רקק והגיע בו הרוק והעביר כו': אמר רב פפא (י) לא שנו אלא בו * אבל בבגדו לא וניהוי כי בייש בדברים אמרי במערבא [א] משמיה דרבי יוסי בר אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום: הכל לפי כבודו [וכו']; איבעיא להו תנא קמא לקולא קאמר או לחומרא קאמר * לקולא קאמר דאיכא עני דלא בעי למשקל כולי האי או דלמא לחומרא קאמר דאיכא עשיר דבעי למיתב ליה טפי תא שמע מדקאמר ר' עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב דכולי יומא מן שמיא רחיס עליה. ותניא נמי הכי. רקק והגיע בו הרוק. לא שנו אלא בו בעצמו אבל בבגדו פטור. ודייקינן, זאת אומרת המבזה חבירו בדברים פטור מכלום. הכל לפי כבודו. וירושלמי. חד אמר בשם ריש לקיש המבייש הזקן נותן לו בושתו משלם. חד בר נש איקפר לר' יהודה בר חנינא. רואין אותן אלו בני חורין שירדו מנכסיהן, שהן בני אברהם יצחק ויעקב כול'. איבעיא להו, תנא קמא דקתאני רקק והגיע בו הרוק. העביר טליתו ממנו, פרע ראש האשה, נתן לה ת' וזו הכל לפי כבודו, לקולא קאמי' דאי איתיה המתבייש עני יהיב ליה טפי מארבע מאה זוז, ופטור. מדקתאני ר' עקיבה וכולן רואין אותן כאלו הן בני חורין שירדו מנכסיהן, שמע מינה תנא קמא לקולא קאמי', דאי אית ליה עני מתבייש, פחותינן מה' זוז ויהבינן ליה לפי כבודו. ואקשינן לר' עקיבה שנתן זמן לזה שפרע ראש האשה, ומי יהיב זמן לחבלות. ופרקינן, לחבלות דחסריה ממונא לא יהבינן לה זמן אבל לבשת דלית בה חסרון ממון (לא) יהבינן זמן. שימרה כשראה אותה עומדת על פתח חצרה שבר הפך כול', עד לאמרת כלום שהחובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור. והתניא אמר לו ר' עקיבה, אדם רשאי לחבל בעצמו. ומתניתין הכי קתאני

עין משפט ונר מצוה

פו א מיי פ"ה מהל' מוקי ממון הלכה ט:
פו ב מיי פ"ג מלכות רולת הלכה א סמג לאחין קסט:
פח ג מיי פ"ה מהל' עבדים הל' ז טוש"ע י"ד ס' רסו סעיף ג':
פט ד ה מיי פ"ג מהל' חובל וחזיק הלכה ז סמג עשין ע טוש"ע ח"מ ס' תכ סעיף כה וסעיף ג':
צ ו מיי שם הלכה יד והלכה טו טוש"ע שם סעיף יח:
צא ז מיי שם פ"ה הלכה יח ועיין בהשגות ובמ"מ סמג שם טוש"ע שם סעיף כח:
צב ח מיי שם פ"ג הלכה טו טוש"ע שם סעיף יח:
צג ט מיי שם פ"ג הלכה ה סמג שם טוש"ע שם סעיף לח:
צד י מיי שם טוש"ע שם וסעיף לט:
צה כ מיי שם ה' יא טוש"ע שם סעיף כד וסעיף מג:
צו ל מ מיי שם פ"ב הלכה כ סמג שם טוש"ע שם סעיף ט:

מוסף רש"י

מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים. משנה היא (לעיל ג:) אחד המוכר צור וחלח המוכר שית מערה חייב נפישלת שור וחמור, אס כן למח לאמר צור, מה צור שיש בו כדי להמית, וסיינו עשרה טפחים, דסתם צור אינו פחות מעשרה טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית ומאי ניחו עשרה טפחים (סנהדרין מה). כנגד עינו. שכהה ככותל ודעיעמו בקול ואינו רואה או מתמרס (קדושין ב:). המבעית את חבירו. תקע לו באזנו פתאום ובעמו, דלא עבד מעשה מגופו (דעיר נ:). פטור מדיני אדם. לשלם, וחייב בדיני שמים. פורענות לשלם להשטים שמתניין להפסיד את יסרכל (גיטין ג:). שמסור לעדה ולעדים. שכולל להציאו לצי"ד לאמודו אס רחוי אגרוף וז' לנשות כנלס ז', ואס אין רחוי לא ילסם שמתחת חלשותו של זה ורשותו תתל' (דעיר י:).

רבינו חננאל (המשך)

הציץ וכיוצא בהן צריכין אומד אם יש בו שיעור להזיק זה ההזק או לא. תא שמע שמש' החימונ אומ' מה אגרוף מיוחד שמסור וכול', שמע מינה יש אומד לנזקין שמע מינה. אמר רבא אמדוהו למוליה יומא וברא ועבד עבודה מפלגיה דיומא ונותנין לו